

¿Cómo preparar el examen de **Ingreso democrático** al MPD

Guía de preguntas y respuestas
para preparar el examen

@nexoderecho



MODOS DE EVALUACIÓN

Conocimientos teóricos:

100 puntos	Puntaje máximo
60 puntos	Puntaje mínimo para aprobar
+10 puntos	Respuesta correcta
-10 puntos	Respuesta incorrecta
0 puntos	Pregunta sin responder

Conocimientos informáticos:

Se parte del puntaje máximo y se resta por cada error.

Puntaje máximo	100 puntos
Puntaje mínimo para aprobar	60 puntos
Error	-5 puntos

PREGUNTAS Y RESPUESTAS - INGRESO AL MPD

1. ***El/la sometido/a procedimiento sancionatorio será considerado/a inocente:***
 - a. **Hasta que una resolución firme declare su responsabilidad.**
 - b. Siempre que la opinión unánime de todos los integrantes de la dependencia en la que presta funciones sea positiva en cuanto a su persona.
 - c. Hasta el momento previo a prestar declaración en dicho procedimiento sancionatorio.
2. ***La relación de empleo del agente con el Ministerio Público de la Defensa concluye, entre otras, en las siguientes hipótesis:***
 - a. **Ambas son correctas.**
 - b. Renuncia aceptada.
 - c. Cesantía o exoneración.
3. ***Es causa para imponer la exoneración de Funcionarios/as y/o Empleados del Ministerio Público de la Defensa la siguiente:***
 - a. Sentencia condenatoria firme por delito que afectare la imagen de la República Argentina en el exterior.
 - b. Sentencia condenatoria firme por delito que afectare la imagen del Poder Judicial de la Nación.
 - c. **Sentencia condenatoria firme por delito que afectare la imagen del Ministerio Público de la Defensa.**
4. ***El personal del Ministerio Público de la Defensa tiene derecho a la retribución de sus servicios:***
 - a. De conformidad con la calificación promedio que surja a su respecto de la votación anónima de todos los integrantes de la dependencia en la que presta funciones.
 - b. **Con arreglo a las escalas establecidas y en función de sus respectivas categorías de revista.**
 - c. De conformidad con la calificación que otorgue a su respecto en forma mensual el/la titular de la dependencia en la que presta funciones.
5. ***Todo/a Magistrado/a y/o agente que acredite con la certificación correspondiente que concurrió a donar sangre, tendrá derecho a:***
 - a. La justificación de su inasistencia laboral de ese día y del siguiente.
 - b. Una licencia especial de dos horas al inicio de dicho día laboral.
 - c. **La justificación de su inasistencia laboral de ese día.**
6. ***El Defensor General de la Nación:***
 - a. Envía propuestas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el dictado de leyes para la eficaz prestación del servicio.
 - b. **Dicta los reglamentos generales necesarios para la eficaz prestación del servicio.**
 - c. Solicita a la Procuración General de la Nación la reglamentación de casos puntuales para la correcta prestación del servicio.

7. El Defensor General de la Nación tiene como deber:

- a. Ejercer ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación las facultades del Ministerio Público de la Defensa.
- b. Ejercer ante la Justicia Ordinaria las facultades del Ministerio Público de la Defensa.
- c. Ejercer ante el Consejo de la Magistratura las facultades del Ministerio Público de la Defensa.

8. En todas las causas en que actúan los Defensores Públicos:

- a. Los jueces regulan los honorarios por su actuación conforme las tasas vigentes emitidas por el INDEC en forma mensual, no pudiendo superar el salario mínimo vital y móvil.
- b. Los jueces no regulan honorarios por su actuación por las condiciones de vulnerabilidad de su representado.
- c. Los jueces regulan los honorarios por su actuación, de acuerdo con los aranceles vigentes para abogados y procuradores.

9. No podrán desempeñarse en una misma dependencia:

- a. Dos cónyuges o personas que mantengan una unión convivencial.
- b. Dos personas que hayan cursado estudios secundarios en el mismo establecimiento.
- c. Dos extranjeros.

10. Los Defensores Públicos Oficiales deberán:

- a. Patrocinar a las personas sin recursos en sus trámites judiciales sólo en aquellos casos en los que estiman que les asiste razón.
- b. Contestar las consultas que les formulen personas carentes de recursos.
- c. Intervenir en los expedientes sólo cuando ya no han sido designados por el juez.

11. El Ministerio Público de la Defensa debe ser consultado:

- a. En oportunidad de analizarse y debatirse proyectos de ley o reglamentación de su incumbencia.
- b. En oportunidad de analizar y debatirse el presupuesto nacional para el período de curso.
- c. En oportunidad de nombrarse un nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

12. El/la Magistrado/a deberá considerar las indicaciones de su defendido/a:

- a. Siempre, si su defendido/a fuera abogado/a.
- b. Siempre, si la posición de su defendido/a contara con el aval del juez de la causa.
- c. Pero manteniendo siempre su independencia técnica para la solución del caso que resulte más beneficiosa para el/ la imputado/a.

13. El Ministerio Público de la Defensa se relaciona con el Poder Ejecutivo:

- a. A través de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

- b. **A través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.**
- c. A través de la Procuración General de la Nación.

14. El Defensor/a General de la Nación no podrá imponer sanciones disciplinarias a Magistrados/as, Funcionarios/as y Empleados/as del Ministerio Público de la Defensa:

- a. Fuera de las establecidas en la Constitución Nacional.
- b. Fuera de las establecidas en el Código Penal.
- c. **Fuera de las establecidas en el Régimen Jurídico respectivo.**

15. El Defensor General de la Nación deberá asegurar:

- a. **La autarquía financiera del Ministerio Público de la Defensa administrando un presupuesto de recursos y gastos atendido con cargo al Tesoro Nacional y con recursos propios.**
- b. La contratación de estudios contables externos para que se encarguen del manejo administrativo financiero de la institución.
- c. La delegación del manejo administrativo financiero de la institución en la Procuración General de la Nación.

16. Los/las Magistrados/as podrán ser pasibles de la sanción de apercibimiento cuando:

- a. Brinden un trato sospechoso a sus defendidos/as y/o representados/as y a las partes procesales, víctimas y testigos en el proceso.
- b. Brinden un trato excesivamente respetuoso a sus defendidos/as y/o representados/as.
- c. **Se comporten de manera indecorosa, afectando la imagen del Ministerio Público de la Defensa.**

17. Constituyen recursos propios del Ministerio Público de la Defensa:

- a. **Los honorarios regulados por la actuación del Ministerio Público de la Defensa.**
- b. El dinero que ingresa en concepto de tasa de justicia.
- c. Lo ingresado en concepto de ayuda económica y financiera del Programa de Estímulo dependiente del Consejo de la Magistratura.

18. El Órgano Nacional de Revisión de Salud Mental, creado por la Ley 26.657 y su reglamentación en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, tiene como función:

- a. **Proteger los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental.**
- b. Proteger los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
- c. Proteger los derechos humanos de los menores.

19. El Defensor General de la Nación deberá:

- a. Elevar un informe anual, y por escrito, a la Auditoría General de la Nación, sobre el desempeño de las funciones asignadas al Ministerio Público.

- b. Elevar un informe anual, y por escrito, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre el desempeño de las funciones asignadas al Ministerio Público.
- c. **Remitir anualmente un informe detallado a la Comisión Bicameral de lo actuado por los órganos bajo su competencia.**

20. El imputado que sea asistido por un Defensor Público Oficial en causa penal:

- a. Debe solventar la defensa, siempre que cuente con medios suficientes.
- b. Debe solventar la defensa, en caso de absolución y de contar con los medios suficientes.
- c. **Debe solventar la defensa, en caso de condena, si cuenta con medios suficientes.**

21. El Defensor General de la Nación podrá:

- a. Presidir las sesiones del Senado.
- b. Designar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
- c. **Patrocinar y asistir técnicamente ante los organismos internacionales, en los casos que corresponda, por sí o por delegación en un magistrado del Ministerio Público de la Defensa, conforme la reglamentación específica que regule ese accionar.**

22. El Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación son:

- a. Representantes del pueblo de la Nación.
- b. Empleados jerarquizados de la Nación.
- c. **Autoridades de la Nación.**

23. Los Jueces y Tribunales pueden imponer a los miembros del Ministerio Público de la Defensa:

- a. Las mismas sanciones disciplinarias que determinan las leyes para el personal jerárquico del Poder Judicial de la Nación por faltas cometidas contra su autoridad o decoro.
- b. **Las mismas sanciones disciplinarias que determinan las leyes para los litigantes por faltas cometidas contra su autoridad o decoro.**
- c. Las mismas sanciones disciplinarias que determinan las leyes para los Ministros del Poder Ejecutivo Nacional por faltas cometidas contra su autoridad o decoro.

24. El Ministerio Público tiene por función:

- a. **Promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.**
- b. Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia.
- c. Conocer y decidir en todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación.

25. Se podrá imponer apercibimiento a Funcionarios/as y Empleados/as por:

- a. **Inasistencia reiterada e injustificada al lugar de trabajo.**

- b. Incumplimiento reiterado e injustificado del horario de trabajo dispuesto de común acuerdo entre los empleados de la dependencia.
- c. Inasistencia al lugar de trabajo, aun cuando solo se registre en una única oportunidad.

26. La designación de los funcionarios, empleados administrativos y de maestría del Ministerio Público de la Defensa se efectuará por el Defensor General:

- a. Conforme su criterio, previo asesoramiento de la Oficina de Recursos Humanos.
- b. A propuesta del agente que generó la vacante y de acuerdo a lo que establezca la pertinente reglamentación.
- c. **A propuesta de los respectivos Defensores Públicos.**

27. El Ministerio Público de la Defensa se relaciona con el Poder Legislativo:

- a. **Mediante una Comisión Bicameral cuya composición y funciones fijará el Congreso Nacional.**
- b. Mediante un representante en el Consejo de la Magistratura designado por el Procurador General de la Nación.
- c. Mediante el Ministro de Justicia por intermedio de expedientes internos.

28. No podrán ser nombrados/as funcionarios/as o empleados del Ministerio Público de Defensa quienes:

- a. Hayan revistado en los cinco años anteriores al ingreso, en alguna fuerza de seguridad.
- b. **Hayan sido separados/as de un empleo público anterior por mal desempeño fehacientemente comprobado.**
- c. Ejercen la docencia universitaria.

29. El Defensor General de la Nación deberá:

- a. Controlar las funciones administrativas públicas.
- b. **Promover y ejecutar políticas para facilitar el acceso a la justicia de los sectores vulnerables.**
- c. Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz.

30. Las designaciones y promociones de funcionarios/as y empleados/as en las defensorías cuya titularidad se encuentre definitivamente vacante, serán realizadas por:

- a. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, teniendo en cuenta la planta de personal de la dependencia.
- b. **El/la Defensora General de la nación, teniendo en cuenta la planta de personal de la dependencia.**
- c. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, teniendo en cuenta la planta de personal de la dependencia.

31. Los/las Defensores/as Públicos en ejercicio de sus funciones deberán:

- a. Residir en el lugar que le fije la máxima autoridad del organismo.

- b. Residir en el lugar en dónde cumplan sus tareas o dentro de un radio de pronta comunicación que no dificulte el adecuado desempeño de su función.
- c. Residir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

32. El Defensor General de la Nación deberá asegurar:

- a. La contratación de estudios contables externos para que se encarguen del manejo administrativo-financiero de la institución.
- b. La delegación del manejo administrativo-financiero de la institución en la Procuración General de la Nación.
- c. La autarquía financiera del Ministerio Público de la Defensa administrando un presupuesto de recursos atendido con cargo al Tesoro Nacional y con recursos propios.

33. La defensoría General de la Nación es:

- a. La sede de actuación de todos los defensores públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- b. La sede de actuación del Defensor General de la Nación.
- c. La sede de actuación de los curadores y tutores públicos.

34. Los/las defensores/as Públicos en ejercicio de sus funciones deberán:

- a. No afiliarse a partidos o agrupaciones políticas ni militar activamente en ellos, sin previa autorización expresa del/de la presidente/a de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
- b. Afiliarse al partido político que haya obtenido mayor cantidad de votos en las últimas elecciones.
- c. No afiliarse a partidos o agrupaciones políticas ni militar activamente en ellos sin previa autorización expresa del/de la Defensor/a General de la Nación.

35. Según lo prescripto por el régimen jurídico del Ministerio Público de la Defensa, la Ordenanza:

- a. Es la persona responsable de las entrevistas a los defendidos.
- b. Es la persona responsable del tránsito de los expedientes y la documentación entre la Defensoría General de la Nación, las defensorías y otras oficinas, juzgados y tribunales.
- c. Es la persona responsable de concurrir a las audiencias en los tribunales.

36. Un expediente se identifica por:

- a. El color asignado a la carátula.
- b. Su número y nombre del demandante y del demandado.
- c. La fecha que fue iniciado y recepción del juzgado.

37. La Defensoría General de la Nación en materia penal:

- a. Asume la defensa de toda persona imputada de un delito, aunque haya designado abogado particular.
- b. Asume la defensa de toda persona imputada de un delito, siempre que no designe abogado particular.

- c. Asume la defensa de toda persona imputada de un delito, siempre que sea inocente.

38. Dentro del ámbito de responsabilidad del cargo de Ordenanza:

- a. Es responsable por el contenido de los expedientes y de la documentación que se traslada.
- b. Es responsable que el Tribunal correspondiente retire los expedientes de la dependencia, debiendo supervisar el efectivo traslado de los mismos.
- c. **Es responsable del oportuno, cuidado y confidencial traslado de expedientes y documentación.**

39. Teniendo en cuenta que las dependencias reciben diariamente a personas en general, y poseen carpetas internas de documentación ¿Qué resulta esencial para el buen desarrollo de la tarea de defensa?

- a. La disponibilidad de espacios amplios en las oficinas.
- b. **La prolijidad del lugar de trabajo (oficina, Defensoría, etc).**
- c. Contar con una empresa de limpieza para mantener el orden en la oficina.

40. La autonomía funcional y autarquía financiera del Ministerio Público de la Defensa surge del:

- a. Reglamento del Consejo de la Magistratura.
- b. **Art. 120 de la Constitución Nacional.**
- c. Reglamento para la Justicia Nacional.

41. Conforme el Régimen Jurídico del Ministerio Público de la Defensa, una de las funciones de Ordenanza es:

- a. **Mantener el orden general y la limpieza en la dependencia de la DGN en que se encuentra asignado.**
- b. Recepcionar y evacuar las consultas de las personas que concurren a la dependencia en que se encuentra asignado.
- c. Participar en la contratación de una empresa de limpieza para la dependencia en que se encuentra asignado.

42. El Ministerio Público de la Defensa de la Nación es:

- a. Una institución que vela por la defensa de las fronteras del país.
- b. **Una institución de defensa y protección de derechos humanos.**
- c. Una institución que se encarga de proteger el territorio nacional.

43. Cada proceso judicial se documenta en:

- a. **Uno o varios expedientes.**
- b. Sólo archivos digitales en formato de Word.
- c. Hojas de uso borrador.

44. El desempeño de personas en el Ministerio Público de la Defensa en carácter de meritorios rentados/as:

- a. Queda librado al criterio del titular de la dependencia en la que se lo designa.
- b. **Está expresamente prohibido.**

- c. Está permitido sólo si en la dependencia en la que se lo designa existe una sobrecarga de tareas.

45. Es causa para disponer la cesantía de Funcionarios/as y/o Empleados/as del Ministerio Público de la Defensa, la siguiente:

- a. **Sentencia condenatoria firme por delito doloso.**
- b. Sentencia condenatoria por delito doloso o culposo, aún cuando la sentencia no se encuentre firme.
- c. Sentencia condenatoria por delito culposo.

46. Los postulantes a ocupar el cargo de Defensor surgen de:

- a. **Una terna que se realiza mediante concurso público de oposición y antecedentes.**
- b. La designación directa efectuada por el Poder Ejecutivo respecto de un ciudadano.
- c. Una terna que sugiere el Consejo de la Magistratura luego de elaborar un análisis de los integrantes de su planta permanente para ejercer el cargo.

47. A los efectos de asegurar su autarquía financiera, el Ministerio Público:

- a. Contará con crédito presupuestario propio , el que será atendido sólo con recursos específicos.
- b. No contará con crédito presupuestario propio.
- c. **Contará con crédito presupuestario propio, el que será atendido con cargo al Tesoro Nacional y con recursos propios.**

48. El/la agente que fuera designado/a o electo/a para el desempeño de los cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial, tendrá derecho a:

- a. El agente tiene vedado el ejercicio de actividades gremiales.
- b. Una licencia por el término que dure el mandato, con goce de haberes.
- c. **Una licencia por el término que dure el mandato, sin goce de haberes, con la posibilidad excepcional de que el/la Defensor/a General de la Nación la conceda con goce de haberes si se reunieran ciertas condiciones.**

49. Cuando un magistrado actúe en cumplimiento de indicaciones emanadas del Defensor General de la Nación:

- a. Sólo podrá dejar a salvo su opinión personal en causas penales.
- b. **Podrá dejar a salvo su opinión personal.**
- c. No podrá dejar a salvo su opinión personal.

50. El Ministerio Público de la Defensa posee una organización:

- a. **Jerárquica.**
- b. Horizontal.
- c. Descentralizada.

51. En caso de incumplimiento de los deberes a su cargo, el Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación, podrán imponer a los

magistrados que componen el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, respectivamente, las siguientes sanciones disciplinarias:

- a. Suspensión por término de 72 horas.
- b. Exoneración directa.
- c. **Multa de hasta el veinte por ciento (20 %) de sus remuneraciones mensuales.**

52. El Ministerio Público:

- a. Recibe instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional.
- b. Recibe instrucciones de los jueces.
- c. **Ejerce su función sin sujeción a instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura.**

53. Los aspirantes a ingresar como personal del MPD deberán:

- a. Ser mayor de 21 años.
- b. **Ser mayor de 18 años.**
- c. Ser mayor de 16 años.

54. Los magistrados del Ministerio Público gozan de estabilidad en su empleo:

- a. Por un periodo de 10 años renovable por otros 10.
- b. Toda la vida, sin limitación.
- c. **Mientras dure su buena conducta, hasta los 75 años de edad.**

55. El Defensor General de la Nación es el jefe máximo del Ministerio Público de la Defensa, no podrá imponer sanciones disciplinarias a magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Defensa:

- a. Fuera de las establecidas en la Constitución Nacional.
- b. Fuera de las establecidas en el Código Penal.
- c. **Fuera de las establecidas en el régimen jurídico respectivo.**

56. Los magistrados del Ministerio Público sólo podrán ser removidos de sus cargos:

- a. **Por el tribunal de enjuiciamiento contemplado en la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación.**
- b. Por el Consejo de la Magistratura.
- c. Por opinión conjunta del Defensor General de la Nación y del Procurador General de la Nación.

57. Los/las Defensores/as Públicos/as en ejercicio de sus funciones deberán:

- a. Observar en todo momento una conducta melindrosa, que no afecte la dignidad del Ministerio Público de la Defensa.
- b. Observar en todo momento una conducta cautelosa, que no afecte la dignidad del Ministerio Público de la Defensa.
- c. **Observar en todo momento una conducta recta, digna y decorosa, que no afecte la dignidad del Ministerio Público de la Defensa.**

58. Las permutas entre el personal de las distintas dependencias se produce:

- a. Con la mera conformidad de los/as agentes involucrados.

- b. Con la mera conformidad de los titulares de las dependencias en las cuales los/as agentes involucrados prestan funciones.
- c. **Con la previa autorización expresa del/de la Defensor/a General de la Nación.**

59. La licencia con goce de haberes para rendir examen podrá ser acordada:

- a. **Hasta un máximo de veinte días laborales por año calendario, en períodos de hasta cinco días.**
- b. Hasta un máximo de diez materias por año calendario, en período de hasta cinco días.
- c. En períodos de dos horas diarias en horario laboral, en oficinas especialmente adaptadas para ello, en periodos de hasta cinco días por materia.